مرسوم تنفيذي رقم 05–253

مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005

يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية

إن رئيس الحكومة،

بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85–4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04–136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05–161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–199 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 الذي يحدد نماذج دفاتر شروط الأنشطة المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–93 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–94 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،

يرسم ما يأتي :

أحكام عامة

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لاسيما المادة 38 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير الإيداع القانوني وتوضيح مجال تطبيقه.

المادة 2 : الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، المحدد بموجب المادة 12 من قانون المناجم المذكور أعلاه، هو جزء لا يتجزأ من المنشآت الجيولوجية، النشاط الدائم ذي المنفعة العمومية المخولة إياها الدولة التي تمارسه من خلال المصلحة الجيولوجية الوطنية الموضوعة تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

المادة 3 : تكون موضوع حفظ في إطار الإيداع القانوني، المعلومات والوثائق المحددة كمكوّنات لرصيد المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي الوثائق وعينات الصخور المترتبة على الدراسات والأشغال، الظرفية أو الجهوية، المنجزة في إطار نشاطات مرتبطة بعلوم الأرض، التي ينفذها كل شخص طبيعي أو معنوي، عبر كامل أرجاء التراب الوطني.

وبهذه الصفة، فإن الوثائق مهما تكن طبيعتها والمتضمنة المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالأرض وباطن الأرض عبر التراب الوطني، التي يعدها كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن طريقتها التقنية في الإنتاج، وكذا العينات من الصخور، يجب أن تكون موضوع إيداع إجباري لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المكلفة بتسييره لحساب الدولة.

المادة 4 : يجب أن يكون كلّ تنفيذ لأشغال البحث أو الحفر السطحي أو النقب أو الحفر في الأرض أو في باطن الأرض موضوع تصريح في الإيداع القانوني.

الأحكام المرتبطة بالسندات المنجمية

المادة 5 : يتعين على كل صاحب سند منجمي، بموجب الأحكام العامة المتعلقة بإلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، أن يضمن الحفاظ على كل وثيقة، وعينة الحفر السطحي، وكل معلومة ذات طابع جيولوجي، وجيوفيزيائي، وجيوكيميائي، تتعلق بالمساحة المطابقة للسند الذي يحوزه، قصد تسليمها إلى الإيداع القانوني.

المادة 6 : يتعين على صاحب رخصة التنقيب أن يستوفي إلزامية الإيداع القانوني بمجرد انقضاء مدة سنده المنجمي.

المادة 7 : يتعين على صاحب رخصة الاستكشاف، في حالة عدم الاكتشاف أو الاكتشاف غير المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء مدة سنده المنجمي، بالإيداع القانوني لمجموع الوثائق والعينات المتصلة بنتائج الأشغال المنجزة.

المادة 8 : يجب على صاحب رخصة الاستكشاف، في حالة الاكتشاف المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يسلم للإيداع القانوني تقريره الجيولوجي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 9 : يتعين على كل صاحب سند منجمي، في حالة التخلي عن سنده، أو إهماله، أو بطلانه، أو سحبه منه، أن يسلم المعلومات والوثائق والعينات إلى المصلحة الجيولوجية الوطنية بمجرد التوقف عن النشاط.

موضوع الإيداع – السرية

المادة 10 : تتمثل الوثائق الكتابية و/أو الخطية التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :

- الأطروحات الجامعية التي تعالج موضوع الجيولوجيا الجزائرية،
- المجلات وأشغال التظاهرات العلمية التي تتصل بالجيولوجيا الجزائرية،
- التقارير الجيولوجية والمنجمية و البترولية والهيدروجيولوجية وكل التقارير التي تعالج علوم الأرض المتعلقة بالتراب الوطني، المرفقة بملاحقها،
- الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والموضوعية،
- عينات الحفر السطحي،
- المقاطع الجيولوجية،
- الأوصاف الصخارية للأروقة والآبار والخنادق.

المادة 11 : تتمثل عينات الصخور التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :

- الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثيلية، لاسيما ذات الهيئة النموذجية، وكذا العينات الشاهدة،

- عينات الحفر السطحي ذات الصفة التمثيلية، على مستوى منطقة ما، أو ذات فائدة جيولوجية أكيدة (من الناحية الصخارية والرسابية والهيكلية والتعدينية...)،
- المواد المسحوقة موضوع نتائج التحاليل ذات الدلالة.

المادة 12 : تصنف الوثائق والمعلومات المسلّمة للإيداع القانوني في صنفين اثنين :
- الصنف الأول : سري،
- الصنف الثاني : عمومي.

المادة 13 : يتم تصنيف الوثائق والمعلومات المودعة، في أحد الصنفين المذكورين في المادة 12 أعلاه، بناء على اتفاق مشترك بين حائز المعطيات والمصلحة الجيولوجية الوطنية، ويحدد ما يأتي :
- جزء أو أجزاء الوثائق المصنفة في كل صنف من الصنفين،
- الفترة أو الفترات المشمولة بالسرية التي بانقضائها تسقط المعلومات التي تحتوي عليها ضمن الملك العام.

كيفيات التصريح والإيداع

المادة 14 : يتم التصريح بتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل الشروع في هذه الأشغال، لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية على استمارة تسلمها هذه المصلحة، ويرفق نموذج منها في الملحق الأول بهذا المرسوم.

المادة 15 : يتجسد استيفاء إلزامية الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية، بتسليم حائز المعطيات الجيولوجية المصلحة الجيولوجية الوطنية، المعلومات والوثائق الكاملة والمقروءة.
يجب أن تكون عينات الصخور المودعة محددة الإحداثيات الجغرافية.

المادة 16 : يُرفق كل إيداع بجدول تسلمه المصلحة الجيولوجية الوطنية يُدعى "الإشعار باستلام الإيداع" حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، يملؤه المودع في نسختين اثنتين أصليتين.
يُؤشر على نسخة وتُعاد إلى صاحبها على سبيل الإشعار باستلام الوثائق و/أو المواد المودعة.

المادة 17 : يُقيد كل إيداع في سجل مرقم ومؤشر عليه من المصلحة الجيولوجية الوطنية حيث يخصص لكل مودع رقم تعريف يجب أن يرد في كل الوثائق المودعة.

توزيع المعلومات

المادة 18 : تزود المعلومات المحصل عليها في إطار الإيداع القانوني، لغرض التحليل والمعالجة والتوزيع، البنك الوطني للمعلومات الجيولوجية الذي تتولّى المصلحة الجيولوجية الوطنية وضعه وتسييره.

المادة 19 : توضع المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، بعد تحليلها ومعالجتها، تحت التصرف، من خلال :
- الاستشارة عبر أشكال مختلفة،
- النشر على أسانيد متعددة.

المادة 20 : يمكن التنازل عن نتائج تحليل ومعالجة المعلومات التي سقطت ضمن الملك العام، مقابل دفع كلفة استنساخها على نموذج السند المقرر لهذا الغرض.

المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يولي سنة 2005.
أحمد أويحيى

الملحق الأول

وزارة الطاقة والمناجم

الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

المصلحة الجيولوجية الوطنية

إيداع قانونـي

(قانون المناجم رقم 01–10 المؤرخ في 3 يوليو سنة2001)

(المرسوم التنفيذي رقم 05– 253 المؤرخ في12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005)

استمـارة

التصريـح بالأشغـال

الاسم أو عنوان الشركة :

العنوان :

طبيعة الأشغال المقرر إنجازها :

تحديد مكان الأشغال :

البلدية : الدائرة : الولاية :

الإحداثيات الجغرافية :

التاريخ المقرر لبداية الأشغال :

التاريخ المقرر لنهاية الأشغال :

استلم في :

تأشيرة المودع : تأشيرة الإيداع القانوني :

الملحق الثاني

وزارة الطاقة والمناجم

الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

المصلحة الجيولوجية الوطنية

إيداع قانونـي

(قانون المناجم رقم 01–10 المؤرخ في 3 يوليو سنة2001)

(المرسوم التنفيذي رقم 05– 253 المؤرخ في12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005)

وصـل استـلام إيـداع

(وثيقة/مواد صخرية)

الاسم أو عنوان شركة المودع :

العنوان :

رقم التعريف :

إطار العمل الذي سمح بالحصول على المعطيات :

الوثائق المودعة :

الطبيعة والعنوان :

الملاحق : العدد والعناوين :

المادة الصخرية المحددة الإحداثيات الجغرافية المودعة :

– العينات (الطبيعة والكمية) :

– الشرائح الناعمة (الطبيعة والكمية) :

– المقطع المصقول (الطبيعة والكمية) :

– عينات الحفر السطحي (الطبيعة والطول) :

تاريخ الإيداع :

تأشيرة المودع :

تأشيرة الإيداع القانوني :